



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DE OBRA:

**Mejoramiento de la Carretera Boca del Río-
Tacna en los distritos de Tacna, Sama y La
Yarada Los Palos de la Provincia de Tacna -
Departamento de Tacna**

Abril.2024



BICENTENARIO
PERÚ
2024

Contratación del Ejecutor de Obra: Mejoramiento de la Carretera Boca del Río-Tacna en los distritos de Tacna, Sama y La Yarada Los Palos de la Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

1 ALCANCES GENERALES Y PRECISIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1. Consideraciones generales

El expediente técnico aprobado por **PROVIAS NACIONAL**, es el documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados/Estudio de suelos, hidrológicos, cálculos para el diseño de estructuras, etc.), así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades referenciales de trabajo a ejecutar (metrados).

El expediente técnico define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados en las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, los que toman en cuenta las características climáticas y de altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra; los rendimientos utilizados en los precios unitarios asumen las condiciones de altura que afectan a los equipos y personal de obra, así como en el caso de lluvias su periodo de presencia, por lo que solo bajo situaciones extraordinarias se podría ver afectado el plazo de ejecución.

Nombre de la obra	:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RÍO – TACNA EN LOS DISTRITOS DE TACNA, SAMA Y LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA"
Ubicación	:	El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: DISTRITOS : TACNA, SAMA Y LA YARADA LOS PALOS. PROVINCIA : TACNA DEPARTAMENTO : TACNA
Presupuesto de obra	:	S/ 726,631,186.69 a setiembre de 2023 S/ 676' 198,694.06 a setiembre de 2023 ¹
Plazo de ejecución	:	720 días calendario
Nombre del PIP	:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RÍO - TACNA EN LOS DISTRITOS DE TACNA, SAMA Y LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código SNIP del PIP Código Único	:	2473163
Nivel de los estudios de pre inversión	:	Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de intervención en carreteras interurbanas
Fecha de declaración de viabilidad	:	17.dic.2019
Estudio Definitivo o Expediente Técnico (aprobado mediante) y Fecha de aprobación	:	R.D N° 1957-2021-MTC/20, de fecha 23.set.2021 Rectificación R.D N° 2179-2021-MTC/20, de fecha 25.oct.2021 Modificación R.D N° 2430-2021-MTC/20, de fecha 13.dic.2021 Actualización R.D N° 832-2022-MTC/20, de fecha 17.jun.2022 Actualización R.D N° 419-2023-MTC/20, de fecha 17.abr.2023 Modificación R.D N° 863-2023-MTC/20, de fecha 20.jul.2023 Modificación R.D N° 923-2023-MTC/20, de fecha 26.jul.2023

¹ En atención a las Consultas N°49, N°52, N° 133 y N° 134

	Modificación R.D N° 989-2023-MTC/20, de fecha 17.ago.2023 Actualización R.D N°083-2024-MTC/20, de fecha 01.feb.2024 Actualización R.D N°335-2024-MTC/20, de fecha 30.abr.2024 Modificación R.D N° 1091-2024-MTC/20, de fecha 21.oct.2024²
--	--

1.2. Dependencia que requiere la prestación.

Dirección de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante PROVIAS NACIONAL o Entidad.

1.3. Finalidad Pública³

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país.

La meta POI es 2901

1.4. Normativa vigente.

TUO de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo n° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n° 344-2018-EF, se consideran todas las ~~modificaciones aprobadas hasta un día antes de la fecha de normas vigentes al momento de su⁴ convocatoria.~~

1.5. Información del proyecto

Características físicas de la Obra

LONGITUD TOTAL	:	Total: 47.52 km aproximadamente
LOCALIDAD DE INICIO	:	Boca del Río (Intersección de la carretera Costanera Sur con la Av. La Marina)
LOCALIDAD DE TERMINO	:	Tacna (intersección con la Av. Collpa - doble calzada y la Av. Ejército - una calzada)

Características Técnicas

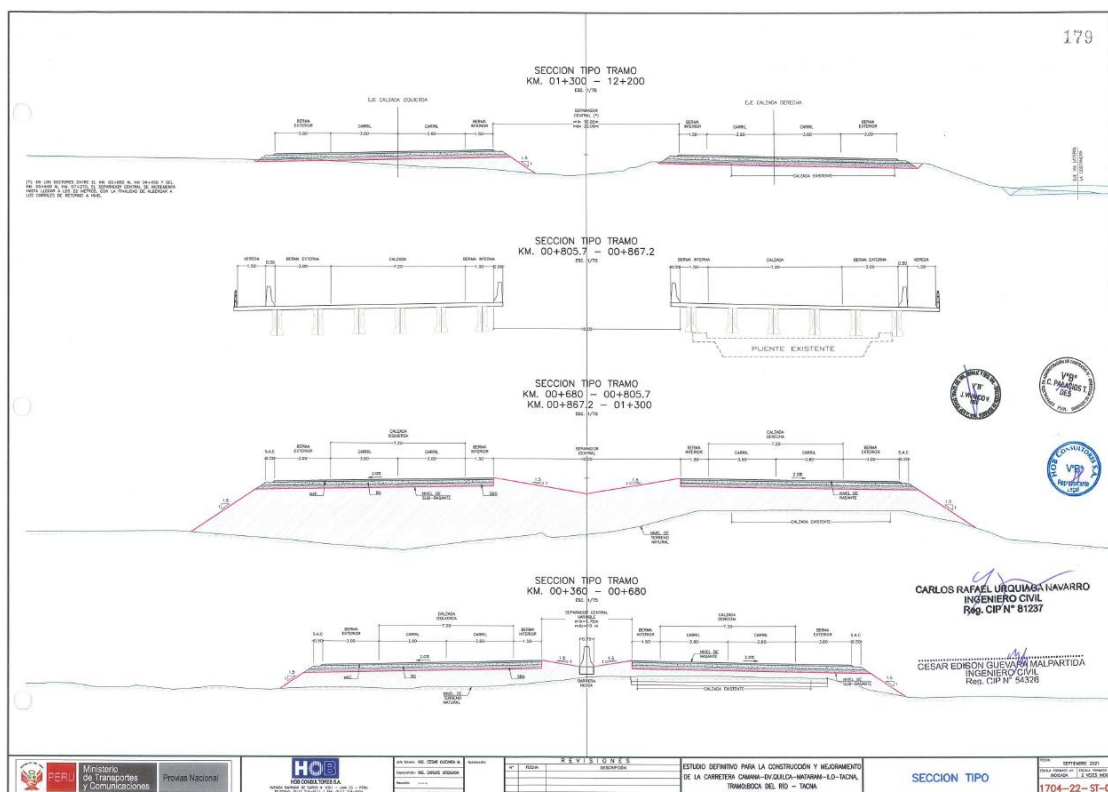
Tipo de Características	Características Técnicas del Proyecto Vial
Red vial	Ruta Nacional PE – 1SD
Clasificación Vial	Autopista de 1ra Clase
Tipo de pavimento	Flexible (9 -10 cm de capa de rodadura)
Ancho de calzada y de bermas a cada lado	Ancho de Calzada: 7.20 m Ancho de Berma: Interior de 1.50 m. y exterior de 3.00 m
Pendiente máxima	5.00 %
Velocidad directriz	100 km/h
Radio mínimo proyectado	440 m
Bombeo de calzada	2.50%

² En atención a las Consultas N°49, N°52, N° 133 y N° 134

³ Según Art. 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

⁴ En atención a las Consultas N° 06 y N° 114

Peralte	8 % máx.
Sub-base granular	15 – 20 cm.
Base granular	15 – 17.5 cm
Ancho de derecho de vía	
Obras de arte y drenaje	Intercambio Vial La Curva, Puente Los Baños, Puentes Peatonales, Alcantarillas y obras de contención.



Nota:

Esta imagen forma parte del Volumen de planos de obra, ubicado en la SECCIÓN 2 / 04_Planos de Ejecución de Obra / 98_VOLUMEN XIII-PLANOS Tomo 1_5, folio 179

1.6. Ubicación y Georreferenciación

Región	Provincias	Distritos	Georreferenciación
Tacna	Tacna	Sama, La Yarada y Tacna	Inicio: Latitud 18°9'19" S – Longitud 70°40'36" O Final: Latitud 18°2'53" S – Longitud 70°17'31" O

1.7. Entrega Parcial del Terreno

Cabe indicar, que el presente proyecto contempla entregas parciales de terreno, conforme lo indicado en el inciso 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado; en ese sentido el postor ganador deberá programar el inicio de los trabajos a partir de las zonas disponibles y/o liberadas⁵. Se entiende cumplida esta disposición, en tanto la Entidad cuenta con

⁵ El Contratista podrá asimismo en aplicación del numeral 176.9 del Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra, acordar con la Entidad diferir el inicio del plazo de ejecución de obra, hasta que según su propio análisis y/o de la situación informada por la Entidad, este considere que tiene las condiciones necesarias para su ejecución continua (sin generar ampliaciones de plazo). Se implementará cumpliendo el numeral 176.11.

suficiente poder legal para determinar u ordenar lo que debe hacerse con el terreno en él que se ejecutará la obra.

La Entidad cumplirá con la entrega total del terreno de manera oportuna y en concordancia con el programa de ejecución de obra, esta obligación de ser parcial no debe impedir al ejecutor de la obra iniciar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales⁶, en este caso se deberá adecuar el calendario aprobado.

De darse el inicio de la obra, la situación anteriormente señalada, se entiende conocida y aceptada por el postor ganador en aplicación del inciso b), numeral 176.9 de las causales para diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra del *Artículo 176.- Inicio de plazo de ejecución de obra* del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que no corresponde reclamo alguno por este motivo.

De presentarse algún problema relacionado con la necesidad de liberar interferencias durante la fase de ejecución de la obra, será de aplicación la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1486⁷ que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las Inversiones Públicas, referida a la Incorporación de la Vigésimo sexta Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisiciones y Expropiaciones de Inmuebles, Transferencia de inmuebles del propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

Ante situaciones de carácter social que demoren las entregas parciales del terreno, y que originen la necesidad de la paralización de la ejecución de la obra⁸, las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual, hasta la terminación de dicho evento; esta suspensión no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, solo será posible reconocer aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.

Se adjunta Informe N° 068-2024-MTC/20.11.1/DJMS, Cronograma de Liberación de Interferencias, Cronograma de Liberación de Predios y Diagrama Lineal de fecha 19.Feb.2024, de la Dirección de Derecho de Vía (Sección 04 – 03_Documento de Disponibilidad Física del Terreno), que muestran los avances alcanzados y proyectados respecto de los trabajos de liberación de predios e interferencias de los terrenos de la obra, los que se ponen de conocimiento de los postores para su evaluación y análisis respecto a su participación y propuesta de cronograma de ejecución de la obra, **en la misma sección se adjunta el Informe N° 664-2024-MTC/20.11.1/DJMS del 24.10.2024 contenido en el Memorándum N° 9344 -2024-MTC/20.11 del 28.10.2024 de la mencionada dirección, relacionado a la actualización del Estado Situacional de Liberación de Áreas PACRIs, Interferencias de Servicios Públicos y Arqueológicos⁹.**

1.8. Definiciones y otras disposiciones aplicables a la contratación.

1.8.1 Normativa Técnica. Serán de aplicación¹⁰:

- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras conforme al expediente técnico.
- Manual de Ensayos de Materiales para carreteras

⁶ Pronunciamiento N° 001-2011/DSUP y Opinión N° 064-2016/DTN.

⁷ Publicado el 10.may.2020.

⁸ Numeral 142.7 del Artículo **Artículo** 142. Plazo de ejecución contractual y Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución del RLCE. **(En atención a las Consultas N° 97 y N° 98)**

⁹ **En atención a las Consultas N° 96 y N° 115**

¹⁰ Las versiones de las normas técnicas que rigen la ejecución de la obra están definidas en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico; podrán utilizarse versiones actualizadas de estas cuando procuren mejores resultados finales o calidad de los trabajos y no originen mayores costos.

- Manual de Carreteras - Diseño Geométrico.
- Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso, vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o priman sobre cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado (*no aplicable a disposiciones específicas no consideradas en las normas señaladas*).

1.8.2 Programa de Ejecución de Obra - CPM

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse. El Programa de ejecución de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas partidas o actividades deberán responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

Los tiempos de duración considerados por el Postor ganador para las actividades proyectadas (Calendario de Avance de Obra), deben guardar relación con las estimadas por el proyectista en el expediente técnico (Rendimientos considerados en los análisis de precios unitarios), pudiendo existir diferencias en la planificación de los frentes de trabajo considerados, ser menores en duración (por asignación de mayores recursos), pero nunca mayores a las consideradas en el expediente técnico, porque se entiende estas definieron el plazo de ejecución.

El calendario de avance de obra valorizado – CAOVS sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al CAOVS del expediente técnico, toda vez que el postor ganador deberá elaborar su propio CAOVS sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) concordante con su oferta y programación (debe considerar la entrega parcial del terreno), siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la ENTIDAD; ~~el cual, deberá ser aprobado por esta~~¹¹.

Importante.

En virtud de lo indicado en el artículo 175° del RLCE, y sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la normativa de contrataciones, para la firma o perfeccionamiento del contrato, el postor ganador deberá entregar los siguientes documentos, los mismos que serán revisados y visados por el Área Usuaria dando la conformidad administrativa:

- Programa de ejecución de obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- Análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. Este se entregará además en forma digital (en un software de la especialidad de uso generalizado.)

¹¹ En atención a la Consulta N° 155

Estos serán revisados y aprobados por el supervisor de la obra, según lo indicado en el numeral 176.4 del **Artículo 176**. *Inicio del plazo de ejecución de obra*, según corresponda.

Dentro de los siete (07) de suscrito el contrato y antes del inicio de la obra, el Supervisor contratado deberá revisar detalladamente el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el calendario de avance obra valorizada (CAOV), el calendario de adquisición de materiales (CAM), el de utilización de Equipos Mecánicos y el detalle físico de los análisis de precios unitarios que el Contratista ha presentado a PROVIAS NACIONAL. De ser el caso deberá corregirlos y/o modificarlos, para ser aprobados por la Entidad previa conformidad del representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión. El o los documentos entrarán en vigor contractual previa aprobación por parte de la Entidad. Dicha documentación formará parte de los documentos definitivos para el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución de la Obra.

1.8.3 Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra.

Es la secuencia programada de las partidas o actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.

Se entiende como **modificación de la ruta crítica**, al hecho de que el tiempo remanente de la partida afectada expresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la oportunidad de la ocurrencia, resultará insuficiente para ejecutar el saldo de volumen de trabajo no ejecutado.

1.8.4 Sistema de Contratación

Será a PRECIOS UNITARIOS. Se entiende que el precio unitario ofertado considera las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales (metrados) contenidas en las bases (Presupuesto referencial), así como cualquier otro factor que a criterio del Postor considere no ha sido tomado en cuenta por la Entidad, y que le podría ocasionar un mayor costo.

1.8.5 Análisis de Precios Unitarios

El APU (Análisis de Precios Unitarios) es un modelo matemático que expresa el resultado esperado, expresado en moneda, de una partida de obra o actividad sometida a estudio. El detalle de los análisis de precio unitario que el postor ganador debe presentar (en físico debidamente firmados por el representante legal), como requisito para la suscripción del contrato, deberá especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en estos (obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las partidas en general cuando estén conformadas por subpartidas.

Importante.

Para la firma del contrato, el postor ganador debe entregar un USB o DVD con el archivo correspondiente en un software especializado de uso generalizado con la información requerida. Se presentará igualmente el listado de insumos por especialidad (Mano de obra, materiales y equipos) que resultan del presupuesto de obra ofertado.

1.8.6 Fórmula Polinómica

Fórmula Polinómica o formula de reajuste, es la representación matemática de los componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al Contratista los mayores costos producto de la variación de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos más representativos en la oportunidad de su elaboración. Los postores en la etapa del proceso de selección están obligados a revisarla y a comunicar cualquier observación que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se

entiende que la aceptan y que no corresponde reclamo alguno por este concepto o situación posterior derivada de ella.

El Estudio Definitivo o Expediente Técnico ha establecido la(s) fórmula(s) de reajuste que se utilizará en el contrato, en ese sentido las valorizaciones que se presenten a precios originales son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el INEI. La elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

1.8.7 Gastos Generales (GG):

Son aquellos costos indirectos que el contratista efectúa para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.

1.8.7.1 Gastos Generales Fijos (GGF)

Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

1.8.7.2 Gastos Generales Variables (GGV)

Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto **pueden** incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

Si bien este gasto se estima en función del plazo de ejecución contractual, su real procedencia obedece a su relación con los trabajos contratados, es decir están en concordancia con los recursos de personal técnico y administrativo y logístico del contratista, necesarios para la ejecución de la obra (tipo y cantidad de trabajo contratado).

En ese sentido, como su pago periódico (mensual) está en función del trabajo ejecutado (como porcentaje del avance físico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecución de los trabajos contratados, no corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de ampliaciones de plazo por ejecución de prestaciones adicionales de obra que tienen su propio gasto general o por la ejecución de mayores metrados¹² que insumen el plazo de otras partidas o actividades del contrato principal.

Los % de gastos Generales y Utilidad ofertados por el postor podrán ser diferentes a los % indicados en el Presupuesto Referencial mostrado en el VOLUMEN VI: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

1.8.8 Obligación de permanencia del Personal del Contratista en Obra.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo con lo acreditado para el perfeccionamiento del contrato. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de descanso o días libres por trabajos en zonas alejadas del hogar, cada 60 días calendario, estos tendrán una duración máxima de siete (07) días calendario, el Contratista está obligado a presentar al Supervisor su programa de descansos de su personal, hasta una semana

¹² Opinión n° 042-2021/DTN – "Las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la oferta económica, dado que los gastos generales contemplados en la oferta económica son pagados de manera proporcional a través de la valorización principal. Sin embargo, de ser el caso que, en las valorizaciones de mayores metrados se hubiese considerado el porcentaje de gastos generales de la oferta económica, en la etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo real del monto a pagar por dicho concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el saldo económico que podía resultar a favor o en contra del contratista o de la Entidad".

antes de que se realice este. En casos de emergencia, atención médica, reuniones de trabajo fuera de las inmediaciones de la obra, cuyas ausencias del personal no hayan sido programadas el Contratista está obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.

Toda ausencia de personal no comunicado y no justificada ante la Entidad será materia de descuento por los días que dure ésta. No se admitirán ausencias de personal mayor a **siete (07) días calendario**, salvo aquellos casos en que el retorno a obra sea el día domingo. De presentarse ausencias de personal acreditado no justificadas serán consideradas como un incumplimiento contractual, causal de deducción de los honorarios ofertados en las valorizaciones en trámite o en la liquidación del contrato así como la aplicación de las penalidades consideradas que correspondiesen.

En los casos de periodos vacacionales de su personal por permanencia en obra mayor a un año, los descansos se programarán por etapas de un máximo de 15 días de duración, previa comunicación a la ENTIDAD.

El personal profesional clave y no clave, deberá registrar su presencia en obra diariamente ante la supervisión, quien llevará un registro de asistencia (con firma, huella digital y fotografía fechada), la falta de este registro, que deberá ser reportado semanalmente, será causal de deducción de los honorarios correspondientes (en la valorización del mes en que se produce la falta) y la aplicación de las otras penalidades consideradas.

1.8.9 Garantías de fiel cumplimiento^{13, 14}

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final

1.8.10 Adelantos

¹³ Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú (Artículo 33 de la Ley 30225).

¹⁴ En atención a la consulta N° 08:

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 32077 publicada en el diario oficial "El Peruano" el 02/07/2024 fecha posterior a la convocatoria del presente procedimiento, dicho dispositivo señala:

"... Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos

3.1 Se autoriza a las entidades públicas para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado como mype según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

3.2 Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigor de la presente norma, siempre que se cumpla con lo siguiente:

a) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

b) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

3.3 Lo dispuesto en los párrafos 3.1 y 3.2 es aplicable a los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario; y,

b) Se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de la obra.

3.4 La retención indicada en el párrafo 3.1 se efectúa durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar dicho contrato. ..."

Se otorgará adelanto directo y para materiales e insumos de conformidad con lo establecido en el Art. 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las garantías que se otorguen deben cumplir con lo establecido en el *Artículo 33. Garantías* de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado.

1.8.10.1 Adelanto Directo.

PROVIAS NACIONAL otorgará:

Numero de entregas del adelanto	Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de Garantía
01	10%	Carta Fianza o Póliza de Caución

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por el adelanto¹⁵ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. PROVIAS NACIONAL debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En caso de acordarse diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, en concordancia con el numeral 176.10 del Artículo 176. *Inicio del plazo de ejecución de obra* del Reglamento, el trámite del adelanto se suspende.

La amortización del Adelanto Directo se efectuará según lo dispuesto en el artículo 183 ° de EL REGLAMENTO.

1.8.10.2 Adelanto para Materiales e Insumos.

PROVIAS NACIONAL otorgará adelantos para materiales e insumos en su conjunto por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentados por EL CONTRATISTA.

Porcentaje del monto del contrato original	Tipo de garantía	Plazo de entrega de los adelantos	Plazo para que el contratista solicite la entrega del adelanto
20%	Carta Fianza o Póliza de Caución	08 días calendarios	07 días calendarios

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía

¹⁵ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado.

por adelantos¹⁶ mediante CARTA FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN¹⁷ y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA en concordancia con el Calendario de Adquisiciones de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA, y en conjunto no deberán superar el 20% del monto del Contrato, según artículo 180 ° de EL REGLAMENTO.

Las Garantías que se presenten - Carta Fianza o Póliza de Caucción, deberá ser solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el artículo 33 de la LEY y el artículo 182 ° de EL REGLAMENTO.

La amortización por el Adelanto para Materiales e Insumos se efectuará según lo dispuesto en el artículo 183 ° de EL REGLAMENTO.

1.8.10.3 Devolución de adelantos en caso de suspensión o paralización

Cuando por necesidad o acuerdo o controversias contractuales entre las partes, que generen o no medidas cautelares emitidas por los órganos correspondientes (judicial o arbitral) que suspendan o paraliquen la ejecución de la obra por un tiempo no determinado, el contratista a **solicitud de la Entidad** deberá devolver a Proviás Nacional el monto total de los saldos no amortizados de los adelantos directo y para materiales e insumos en el plazo de diez (10) días hábiles de solicitada la devolución, los que serán nuevamente entregados al Contratista (entiéndase dentro del plazo que dure el trámite administrativo correspondiente) al emitirse la resolución o decisión correspondiente, que disponga u ordene la reanudación de los trabajos.

Una vez devuelto el monto total de la suma de los saldos no amortizados de los adelantos directo y para materiales e insumos en el plazo establecido precedentemente, por parte del contratista, a solicitud de este la Entidad realizará la devolución de las garantías por dichos adelantos. Culminado el tiempo equivalente al de la suspensión o paralización, a solicitud del contratista se efectuará la entrega de los adelantos directo y para materiales e insumos no utilizados, previa presentación de las garantías correspondientes a los citados adelantos.

1.8.11 Adicionales y Reducciones

La cantidad de prestaciones contratadas para la ejecución de LA OBRA, sólo se podrá ~~incrementar o disminuir en función de los servicios realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por PROVIAS NACIONAL~~, modificar en los supuestos contemplado en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por PROVIAS NACIONAL¹⁸, tal como lo establece el artículo 34° de LA LEY, y en concordancia con lo establecido en los artículos 157°, 205° y 206° de EL REGLAMENTO.

¹⁶ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁷ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento.

¹⁸ En atención a la Consulta N° 06

En los casos de Prestaciones Adicionales que superen el 15% del Monto de Contrato Original, será de aplicación la Directiva N° 010-2023-CG/VCST "*Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra*", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 268-2023-CG publicada el 13.jul.2023.

1.8.12 Mayor metrado

Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del Diseño de ingeniería.

Los trabajos realizados por el contratista que superen los metrados consignados (referencialmente) en el expediente técnico¹⁹, son pagados según lo efectivamente ejecutado y de acuerdo con los precios unitarios ofertados, a través de la valorización correspondiente. Las valorizaciones por mayores metrados, insumen los gastos generales del contrato principal²⁰.

Cuando en los contratos de obra a precios unitarios, se requiera ejecutar mayores metrados, no se requiere autorización previa de la Entidad para su ejecución, pero sí para su pago. El encargado de autorizar su ejecución es el Supervisor y para el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.

Cuando se requiera ejecutar mayores metrados y el monto acumulado de estos y las prestaciones adicionales de obras aprobadas, restándole los presupuestos deductivos vinculados, supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, el Supervisor autoriza su ejecución²¹, debiendo contar con la autorización del Titular de la Entidad para su pago, y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios.

1.8.13 Diseño de ingeniería

Son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y/o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de una obra realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de replanteos o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos.

1.8.14 Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de EL REGLAMENTO. Asimismo, los metrados se registrarán por lo establecido en el citado artículo 194°, cualquier discrepancia se resolverá de conformidad con lo estipulado en el artículo 196° de EL REGLAMENTO.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a PROVIAS NACIONAL, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes

¹⁹ En el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida sí está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, mientras que, en la prestación adicional de obra, no se encuentra considerada en el expediente técnico.

²⁰ Los gastos generales del contrato principal corresponden a los gastos del contratista dentro del plazo contractual, en ese sentido se pagan por la ejecución de los trabajos contractuales y mayores metrados que se ejecuten y que no requieran de un plazo adicional para su ejecución - Opinión N° 042-2021/DTN - Valorizaciones y mayores metrados en contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios.

²¹ El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos.

de conformidad a lo establecido el numeral 194.8 del artículo 194 del RLCE (Modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF).

En el caso de valorizaciones de mayores metrados, estas se tramitan de manera independiente de las del contrato principal, pero en la forma, condiciones y plazos²² de esta.

Su elaboración y aprobación debe cumplir lo estipulado en los numerales 205.10, 205.11 y 205.12 del Artículo 205. *Prestaciones adicionales de obra menores o iguales al quince por ciento (15%)*, y 206.7 del Artículo 206. *Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)*.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. El supervisor, es el único usuario autorizado para realizar su registro. Su procesamiento se realiza en el marco de la *Directiva 001-2022-OSCE/CD²³ - Gestión de las valorizaciones de obra a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE*.

1.8.15 Reajustes

Los reajustes en el caso de ejecución de OBRAS (contrato principal) se calculan sobre la base de la formula polinómica definida en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico y en concordancia con lo establecido en los artículos 38° y 195° de EL REGLAMENTO. Su cálculo y reconocimiento se realiza de forma mensual, y forma parte de la valorización que se tramita, esta afecto a la deducción que le corresponde en caso se haya otorgado el adelanto directo.

1.8.16 Ampliación del plazo contractual

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causales detalladas en el artículo 197° ajenas a su voluntad, y siguiendo el procedimiento del artículo 198° del Reglamento, **siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente** al momento de la solicitud de ampliación.

Se entiende como **modificación de la ruta crítica**, al hecho de que el tiempo remanente de la partida afectada expresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la oportunidad de la ocurrencia, resultará insuficiente para ejecutar el saldo de volumen de trabajo programado no ejecutado, entendiéndose que la partida afectada inició su ejecución en la fecha programada en el calendario o anterior a esta.

En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el contratista deberá especificar si se trata de un atraso, de una paralización o de ambas.

El plazo adicional se concederá, siempre que cumpla con las exigencias establecidas en la normativa (Artículo 198° del RLCE), se encuentre debidamente sustentado y sea necesario para culminar la obra.

El Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente, en los casos de solicitudes de ampliación de plazo, deberá presentar todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido; sólo los argumentos y pruebas que sean presentados por el Contratista como parte de su solicitud podrán ser presentados en una eventual controversia, en tanto el análisis y pronunciamiento de la entidad se da en base a estos, presentar nuevos documentos que podrían variar el pronunciamiento emitido, no es responsabilidad de la Entidad, por lo que de motivarse una controversia sobre la base de nuevos argumentos, pruebas y/o documentos, se convertiría este hecho en un perjuicio económico a la Entidad (costos de los arbitrajes), sin ser de su responsabilidad este hecho.

²² Referido a su presentación en concordancia con los numerales 194.1, 194.2, 194.4, 194.5, 194.6 y 194.7 del Artículo 194. Valorizaciones y metrados del RLCE,

²³ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

1.8.17 Reconocimiento de costos y gastos en caso de Ampliación de Plazo

La Entidad reconocerá los GGV, solo en los casos de ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en los Artículos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El pago de los MGG se realizará conforme al Artículo 201° del RLCE.

Para efectos de la aplicación del numeral 199.1 del Artículo 199, se precisa lo siguiente: i) los costos directos, no incluye maquinaria y mano de obra paralizada, ni materiales no usados, ii) los mayores gastos generales variables no incluyen los costos y gastos de la oficina principal del Contratista.

Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario²⁴, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.

Las ampliaciones de plazo derivadas de la ejecución de prestaciones adicionales solo darán lugar al reconocimiento de los gastos generales fijos y variables de sus propios presupuestos.

Las ampliaciones de plazo que tengan como causal la ejecución de mayores metrados, darán lugar al reconocimiento de mayores gastos generales variables.

Los gastos generales contemplados en la oferta económica son pagados de manera proporcional a través de la valorización principal, las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar este porcentaje; sin embargo, de haberse considerado y pagado este porcentaje, en la etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo real del monto a reconocer por este concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el saldo económico que podía resultar.

En caso la ejecución de mayores metrados requiera una ampliación de plazo de obra, los mayores gastos generales variables que se generen a raíz de dicha ampliación, son calculados y pagados a través de una valorización independiente, conforme al artículo 201 del Reglamento.

1.8.18 Conformidad de Obra

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra de conformidad con el artículo 208° del Reglamento.

1.8.19 Responsabilidad del Contratista

Una vez celebrado el contrato de conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar la obra conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, lo cual implica que debe ejecutar todos los trabajos que se deriven de dicho documento y no únicamente aquellos contemplados en el presupuesto de obra.²⁵

EL CONTRATISTA es responsable de los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la Obra y su programación, estos deben asegurar un ritmo apropiado y una calidad óptima de los trabajos ejecutados.

Durante la ejecución de la Obra, **EL CONTRATISTA** está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En caso de producirse retraso

²⁴ El gasto general variable diario se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual original, ajustado por el coeficiente "Ip/Io", en donde "Ip" es el Índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e "Io" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.

²⁵ Opinión n° 072-2020/DTN

injustificado se procederá de acuerdo con el artículo 203° del Reglamento.

El CONTRATISTA iniciará los registros en el Cuaderno de Obra²⁶, en el acto de entrega de terreno. En este Cuaderno de Obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la Obra.

Deberá tenerse en cuenta que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la obra²⁷, conforme a lo previsto en el artículo 146° del Reglamento; siendo que, la responsabilidad del contratista se entendería limitada, únicamente, a la tramitación de los "permisos y licencias" que corresponda, debiendo coordinar directamente con la Entidad a efectos de obtener los mismos.

En caso la Obra requiera de prestaciones adicionales, **El CONTRATISTA** deberá presentar el expediente técnico del adicional de obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicha presentación debe ser oportuna (con la debida anticipación), siendo de su responsabilidad el no generar atrasos en la ejecución de la obra, que deriven en reclamos por mayores gastos generales.

En caso el Administrador del contrato requiera un informe especial respecto a la obra, deberá ser presentado dentro del plazo de tres (03) días hábiles de solicitado. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, LA ENTIDAD establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.

1.8.20 Informe de Revisión del expediente técnico de obra.

Es responsabilidad del contratista, incluir prioritariamente en su informe de revisión del Estudio Definitivo o Expediente técnico de obra información clara y precisa de:

- a) **Disponibilidad, accesos y calidad de las canteras del proyecto:** Deberá informar respecto a la situación actual de las canteras consideradas en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico para ser utilizadas en la ejecución de la obra, precisando si estas se encuentran disponibles, tienen libre acceso, mantienen su capacidad de explotación y cumplen con las características técnicas definidas en los estudios; cuando surjan problemas de disponibilidad y/o acceso y/o capacidad y/o calidad, deberá iniciar una búsqueda prioritaria de nuevas canteras conjuntamente con la Supervisión; toda demora surgida en la ejecución de la obra originada en la falta de canteras por responsabilidad del contratista (falta de priorización de estos trabajos que originen demoras en presentar alternativas, etc.), no serán consideradas como causales de solicitudes de ampliación de plazo.
- b) **Disponibilidad, accesibilidad y capacidad actual de los Depósitos de Material Excedente (DME's):** Deberá informar respecto a la situación actual de los DME'S considerados en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico para ser utilizados en la ejecución de la obra, precisando si estos se encuentran disponibles, tienen libre acceso y mantienen la capacidad definida en los estudios; cuando surjan problemas de disponibilidad y/o acceso y/o capacidad, deberá iniciar una búsqueda prioritaria de nuevos DME's conjuntamente con la Supervisión; toda demora surgida en la ejecución de la obra originada en la falta de DME's por responsabilidad del contratista (falta de priorización de estos trabajos que originen demoras en presentar alternativas, etc.), no serán consideradas como causales de solicitudes de ampliación de plazo.

Ante posteriores necesidades de nuevas canteras y DME's, es obligación prioritaria del contratista en coordinación con el Supervisor, buscar, encontrar y proponer a la Entidad

²⁶ Con Oficio N° D000848-2024-OSCE-SCGU del 18.11.2024, La Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE (e), NO AUTORIZA, el uso de cuaderno de obra físico en el presente procedimiento de selección.

²⁷ Revisar la Sección 4: Documento de disponibilidad física del terreno; Licencias, autorizaciones y permisos; y otros documentos del Expediente Técnico

alternativas viables que permitan gestionar su pronta aprobación, de tal manera de no afectar el normal desarrollo de la obra, este incumplimiento de producir retrasos, no será imputable a la Entidad.

1.8.21 Supervisión de la Obra

La Obra, contará de modo permanente y directo con un Supervisor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 186° del Reglamento. La Obra estará sometida durante su ejecución a la permanente control de **PROVIAS NACIONAL**, quien para estos efectos designará al Supervisor, cuyas funciones se hayan establecidas en el artículo 187 ° del Reglamento; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de la Obra, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee **EL CONTRATISTA**. Igualmente, la Obra estará sometida a la fiscalización de **PROVIAS NACIONAL**.

EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por **EL SUPERVISOR** de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de **PROVIAS NACIONAL**.

El Supervisor llevará el control de asistencia del personal del contratista, de manera diaria, reportando semanalmente a la Entidad este registro.

1.8.22 Cuaderno De Obra

El Cuaderno de Obra Digital iniciará sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo establecido en el artículo 191° del Reglamento. Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 192° y 193° del Reglamento.

En concordancia con la Decimotercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley 30225, se utilizará el Cuaderno de Obra digital²⁸; es de aplicación la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia desde el 14.ago.2020.

En el marco del numeral 9.3 del Título IX. DISPOSICIONES FINALES, se tramitó ante el OSCE la autorización para el uso del cuaderno de obra físico, esto debido a que por el tipo de obra no se tiene seguridad de que en el lugar donde se ejecuta la obra existe el acceso a internet.²⁹

1.8.23 Subcontratación.

El contratista podrá subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato hasta por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, según lo previsto en los artículos 35° de la Ley y 147° del Reglamento.

El contratista no podrá sub contratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección.

1.8.24 Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a los consorcios:

²⁸ Aprobado por Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE que Formalizan la aprobación de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital"

²⁹ Con Oficio N° D000848-2024-OSCE-SCGU del 18.11.2024, La Subdirección de Catalogación y Gestion de Usuarios del SEACE (e), NO AUTORIZA, el uso de cuaderno de obra físico en el presente procedimiento de selección

- 1) El número máximo de consorciados es de TRES (03).
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de TREINTA PORCIENTO (30%).
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de CUARENTA PORCIENTO (40%).

1.8.25 Seguros

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecución de la Obra deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral, contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, los mismos que deberán acreditarse ante **PROVIAS NACIONAL**, de acuerdo con las Bases Integradas de la Licitación Pública. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por **PROVIAS NACIONAL**.

Las Pólizas y demás documentación requerida en este acápite de Seguros estarán a disposición de **PROVIAS NACIONAL** quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución del presente Contrato.

EL CONTRATISTA presentará la documentación de las Pólizas de Seguros después de la suscripción del presente Contrato y cinco (5) días antes del inicio efectivo de ejecución de obra, y serán entregadas por mesa de partes de PROVIAS NACIONAL.

1.8.25.1 Seguro de todo Riesgo de Construcción (CAR)

La póliza considerará el Valor Total de la Obra, que deberá considerar el IGV.

Coberturas y Sumas Aseguradas Mínimas

Coberturas		Sumas Aseguradas Mínimas
A	Daños materiales que sufran los bienes asegurados. Básica	Valor Total de la Obra
B	Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.	Valor Total de la Obra
C	Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.	Valor Total de la Obra
D	Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del Mantenimiento Ampliado.	Valor Total de la Obra
E y F	Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado por daños causados a bienes de terceros o lesiones a terceros, incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada.	25% del Valor Total de la Obra
G	Los gastos por concepto de Remoción de Escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la citada póliza.	10% del Valor Total de la Obra
	Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.	Valor Total de la Obra
	Error y/o Riesgo de Diseño	20% del Valor Total de la Obra



Coberturas		Sumas Aseguradas Mínimas
	Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete aéreo.	5% del Valor Total de la Obra
	Propiedades adyacentes	10% del Valor Total de la Obra
	Subsuelos y/o masas de tierra	10% del Valor Total de la Obra
	Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes	20% del Valor Total de la Obra
	Campamentos y Almacenes	2% del Valor Total de la Obra

En lo que respecta a la cobertura de «Remoción de Escombros» se deberá incluir la siguiente definición: «Quedan amparados bajo Remoción de Escombros los gastos en que razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de demolición, operaciones de despeje y retirada de escombros (sólidos o líquidos) resultantes de un siniestro indemnizable por la póliza. Para tales efectos esta cobertura se entenderá que Escombros incluye cualquier materia o elemento, perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o retirar para permitir la reconstrucción, reparación, o para dejar el sitio del siniestro en condiciones de ser utilizado».

Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de **EL CONTRATISTA**.

Los deducibles en su estructura porcentual no podrán ser mayores al 10% del monto indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles mínimos no deberán ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra.

1.8.25.2 Seguro de Responsabilidad Civil

Coberturas Mínimas

La Cobertura por contratar incluirá como mínimo:

- Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual
- Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros en planilla o no)
- Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones
- Alimentos y Bebidas
- Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo
- Uso de armas de Fuego
- Escaleras, grúas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo móvil y similares.
- Trabajos terminados.
- Polución y/o Contaminación accidental
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Subcontratistas.
- Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercadería, incluyendo cualquier tipo de mercadería considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada por el Proveedor del Servicio, que cubra los daños a terceros y al medio ambiente ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil deberá asegurar las operaciones desde la recepción, recojo, almacenaje, consolidación y el transporte de la carga al lugar de servicio.



- Responsabilidad Civil Admitida

Sumas Aseguradas Mínimas

La Suma Asegurada de la póliza considerará el 5% del Valor Total de la Obra. En el Valor Total de la Obra se deberá considerar el IGV.

En lo que respecta a Responsabilidad Civil Admitida se considerará una suma asegurada mínima de US\$ 5 000,00.

La cobertura de esta póliza podrá ejecutarse como Primaria o como exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil cubierta por la Póliza de Construcción (CAR).

Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de **EL CONTRATISTA**.

Los deducibles en su estructura porcentual no podrán ser mayores al 10% del monto **indemnizable**. Los deducibles mínimos no deberán ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra.

1.8.25.3 Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (Pensiones y Salud)

La póliza considerará a todo el personal a cargo de **EL CONTRATISTA** que realizará el trabajo de instalación y/o que esté vinculado en la ejecución del servicio contratado por **PROVIAS NACIONAL**, considerando que la actividad de construcción requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, según normatividad vigente.

1.8.25.4 Seguro Vida Grupo (D. L N° 688)

EL CONTRATISTA a su total y única responsabilidad deberá contratar y mantener cobertura de seguro para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, realizará el trabajo de instalación y/o que esté vinculado en la ejecución del servicio contratado por **PROVIAS NACIONAL**, bajo las regulaciones y leyes del Perú de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

1.8.25.5 Otras consideraciones para todos los Seguros Solicitados

- a) **EL CONTRATISTA** obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentará a **PROVIAS NACIONAL**:
 - El original o copia de las pólizas considerando los Términos y Condiciones solicitados.
 - Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima correspondiente respecto de las pólizas contratadas o el Convenio de Pago de Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la presentación de la póliza.
- b) Las pólizas que presente **EL CONTRATISTA** deberán incluir un endoso o adenda de Cesión de Derechos a favor de **PROVIAS NACIONAL** en la que conste que:
 - La Compañía de Seguros que emite la póliza de seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y en ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de **EL CONTRATISTA** en cumplimiento del presente convenio, sin previo aviso por escrito a **PROVIAS NACIONAL** con treinta (30) días de anticipación.
 - En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las indemnizaciones serán pagadas a **PROVIAS NACIONAL**.



- c) Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derecho y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.
- d) Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.
- e) EL CONTRATISTA deberá contratar todas las pólizas que se encuentran consideradas como obligatorias en la normativa vigente, independiente que sean mencionadas o no mencionadas en la presente numeral. EL CONTRATISTA podrá contratar, bajo su costo, otras pólizas y coberturas no solicitadas que considere necesarias para mejorar su posición de riesgo.
- f) En caso EL CONTRATISTA considere innecesario contratar alguna cobertura solicitada por PROVIAS NACIONAL que por el servicio a realizar no sean aplicables al riesgo de las actividades que realiza EL CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, se requerirá que EL CONTRATISTA confirme por escrito a PROVIAS NACIONAL la inaplicabilidad de tales coberturas y PROVIAS NACIONAL acepte por escrito tal argumentación.
- g) Queda establecido que la responsabilidad asumida por EL CONTRATISTA en el marco del Contrato no podrá ser limitada, enervada ni disminuida por las condiciones que pudieran establecer en un futuro las pólizas de seguros antes indicadas.
- h) El CONTRATISTA acepta que asume bajo su total responsabilidad y riesgo, los gastos y costos por pérdidas y/o daños materiales y/o daños corporales e incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus actividades.
- i) Toda y cada una de las pólizas o certificados arriba descritos deberán señalar que son coberturas primarias para lo que respecta a PROVIAS NACIONAL sobre cualquier otro seguro suscrito por PROVIAS NACIONAL, funcionarios y trabajadores que ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos riesgos allí establecidos.
- j) El asegurador deberá renunciar a su derecho de repetición contra PROVIAS NACIONAL, funcionarios y trabajadores, lo cual deberá de constar específicamente en el condicionado particular y/o endoso respectivo.
- k) Todas y cada una de las pólizas y/o certificados deberán consignar a PROVIAS NACIONAL, funcionarios y trabajadores, como asegurados adicionales y terceras partes, de tal forma que la póliza cubra adecuadamente todo daño a los bienes y/o personal de PROVIAS NACIONAL.
- l) Por lo arriba expuesto todas las pólizas que conlleven la cobertura de Responsabilidad Civil deberá contar con la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, contemplando el siguiente texto:

«Mediante el presente amparo se deja constancia que la inclusión de más de un asegurado bajo esta póliza no afectará los derechos de cualquiera de ellos respecto de cualquier reclamación, demanda, juicio o litigio entablado o hecho por o para cualquier otro asegurado nombrado o por o para algún trabajador de cualquiera de los asegurados nombrados.

En consecuencia, esta póliza protegerá a cada asegurado nombrado en la misma forma que si cada uno de ellos hubiere suscrito una póliza independiente, sin embargo, la responsabilidad total de la aseguradora, con respecto a los asegurados nombrados no excederá, en total, para un accidente o serie de accidentes provenientes de un solo y mismo

evento, del límite máximo de responsabilidad estipulado; es decir, que la inclusión de más de un asegurado no incrementará el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora.

Todos los demás términos, condiciones y exclusiones de esta póliza continúan vigentes y se modifican solamente por lo que esta cláusula estipula. En caso de contradicción entre unos y otros prevalecerá lo que se establece en la presente cláusula».

- m) El CONTRATISTA deberá asumir y/o defender a PROVIAS NACIONAL, sus funcionarios y trabajadores, de cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subcontratista, por el pago de beneficios sociales o del pago en exceso de los límites contratados bajo las coberturas de Responsabilidad Civil señaladas en los puntos anteriores.
- n) El CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas independientes comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con el Contrato, mantengan en vigor el mínimo de seguros requeridos anteriormente, especificando que PROVIAS NACIONAL, sus funcionarios y trabajadores serán eximidos de todo reclamo, costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este contrato. Así también cada subcontratista será responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de todos los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones peruanas.
- o) El CONTRATISTA deberá obtener una expresa autorización de PROVIAS NACIONAL antes de realizar cualquier cambio, modificación o cancelación de las pólizas de seguro exigidas en virtud del Contrato. Asimismo, cada póliza o certificado de seguro debe contemplar un compromiso del asegurador obligándolo a proporcionar, con treinta (30) días de anticipación, un aviso por escrito a la Empresa de tal cambio y/o cancelación.
- p) La responsabilidad de EL CONTRATISTA o de cualquier otra persona – natural o jurídica – relacionada a EL CONTRATISTA no está limitada a las estipulaciones aquí señaladas de cómo se ha de contratar el seguro, así como tampoco al no pago de los siniestros por parte de la aseguradora, sea esta por razones de orden técnico, insolvencia, bancarrota o deficiencia en el pago de siniestros.
- q) Todo deducible o prima correspondiente a las pólizas de seguro antes descritas, será asumido únicamente por riesgo y cuenta de EL CONTRATISTA. Asimismo, se acuerda que el asegurador no podrá recurrir a PROVIAS NACIONAL, funcionarios y trabajadores por el pago de primas, deducibles o valuaciones.
- r) EL CONTRATISTA está obligado a informar a PROVIAS NACIONAL, a través de envío de copias de cartas o correos electrónicos, de todas las declaraciones de siniestros reportados a la aseguradora, que se deberán efectuar dentro de los plazos establecidos en los respectivos condicionados.
- s) EL CONTRATISTA se obliga a presentar a PROVIAS NACIONAL un informe trimestral de los siniestros presentados a las compañías de seguros indicando su calificación (en proceso de liquidación, pagado o rechazado), montos indemnizados y/o reservados y el estatus de estos a la fecha del informe.
- t) EL CONTRATISTA se obliga entregar a PROVIAS NACIONAL con la última valorización y antes de la conformidad de obra, un Reporte de Siniestralidad emitido por la compañía de seguros que indique Calificación (en proceso de liquidación, pagado o rechazado), montos indemnizados y/o reservados y el estatus de estos a la fecha del informe.

1.8.26 Intervención Económica de la Obra

PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente la Obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el



artículo 204° del Reglamento. Se aplicará la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD - Intervención económica de la obra³⁰.

1.8.27 Mantenimiento de Tránsito

EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique la Obra, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de **EL CONTRATISTA**, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y estipulaciones contractuales. Esta obligación se extiende a los periodos de suspensión del plazo de ejecución, en este caso los costos serán reconocidos conforme a lo establecido en el numeral 142.7 artículo 142 del Reglamento.

1.8.28 Control de Calidad

EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de **PROVIAS NACIONAL**. Los equipos de control de calidad que utilice el contratista deberán contar con certificación vigente del Instituto Nacional de Calidad – INACAL y/o de laboratorios acreditados por este.

EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de **PROVIAS NACIONAL**, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados

1.8.29 De la Recepción Total o Parcial de la Obra

La recepción de la Obra se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 208° del Reglamento. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibirá la Obra.

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este deberá presentar los planos post-construcción, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de **diez (10) días calendarios de comunicado** el término de la obra.

En **concordancia** con el Artículo 208° del Reglamento, la Entidad podrá solicitar la entrega y aprobar la recepción parcial de secciones terminadas de la obra. Esta recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

En caso se apruebe la referida recepción parcial, **EL CONTRATISTA** deberá presentar a **PROVIAS NACIONAL** en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, los planos post-construcción, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones aprendidas correspondientes a dicha recepción parcial.

1.8.30 Liquidación de la Obra

La **Liquidación de LA OBRA** se sujetará a lo establecido en el artículo 209°, 210° y 211° del Reglamento.

1.8.31 Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra

³⁰ Aprobada con Resolución N° 183-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 21 de octubre de 2019.

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto **correspondiente** al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

1.8.32 Otras Responsabilidades del Contratista

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u **omisión**, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

1.8.33 Responsabilidad por Vicios Ocultos

La conformidad de la Obra por parte de **PROVIAS NACIONAL** y el consentimiento de la liquidación de la Obra no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley y artículo 173 ° del Reglamento, y en concordancia con los requerimiento y requisitos de calificación del procedimiento de selección y/o Expediente Técnico.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es el siguiente:

Plazo máximo de responsabilidad del contratista	Contabilizados a partir de la recepción de obra
Diez (10) años	Contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda

PROVIAS NACIONAL tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del período de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto, a criterio de PROVIAS NACIONAL, EL CONTRATISTA tendrá la carga de la prueba en caso de que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensación a PROVIAS NACIONAL por los costos de reparación que sean necesarios.

Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil³¹

1.8.34 Impuestos y Derecho de Aduana

EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal.

Con relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

1.8.35 Obligatoriedad de presentar Declaración Jurada de Interés.

En concordancia con la Ley 31227 (publicada el 23.jun.2021) que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción

³¹ De conformidad al Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

respecto a la Declaración Jurada de Intereses de Autoridades, Servidores y Candidatos a Cargos Públicos, y su Reglamento publicado el 09.ago.2021, deben presentar DJI los consultores externos³² a cargo de los procesos para la ejecución de obras por iniciativa pública o privada, incluyendo los procesos de los expedientes técnicos de obras y la respectiva supervisión.

1.8.36 La Junta de Resolución de Disputas

La solución de controversias del contrato está a cargo de una Junta de Resolución de Disputas (monto de obra superior a S/ 20 000 000,00). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas son vinculantes para las partes.

La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y/o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma.

En caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba la obra. No pueden someterse a Junta de Resolución de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública.

La Junta de Resolución de Disputas estará integrada por tres miembros (valor referencial igual o superior a cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00).

La designación del Centro se realiza de común acuerdo entre las partes y se encuentra plenamente identificado en el acuerdo. A falta de acuerdo o en caso de duda, cualquiera de las partes puede solicitar la organización y administración de la Junta de Resolución de Disputas ante cualquier Centro que preste dicho servicio.

La JRD se manejará en el marco del Capítulo III del TÍTULO IX - CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Artículos 243° al 252°) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF en vigencia desde el 30.ene.2019.

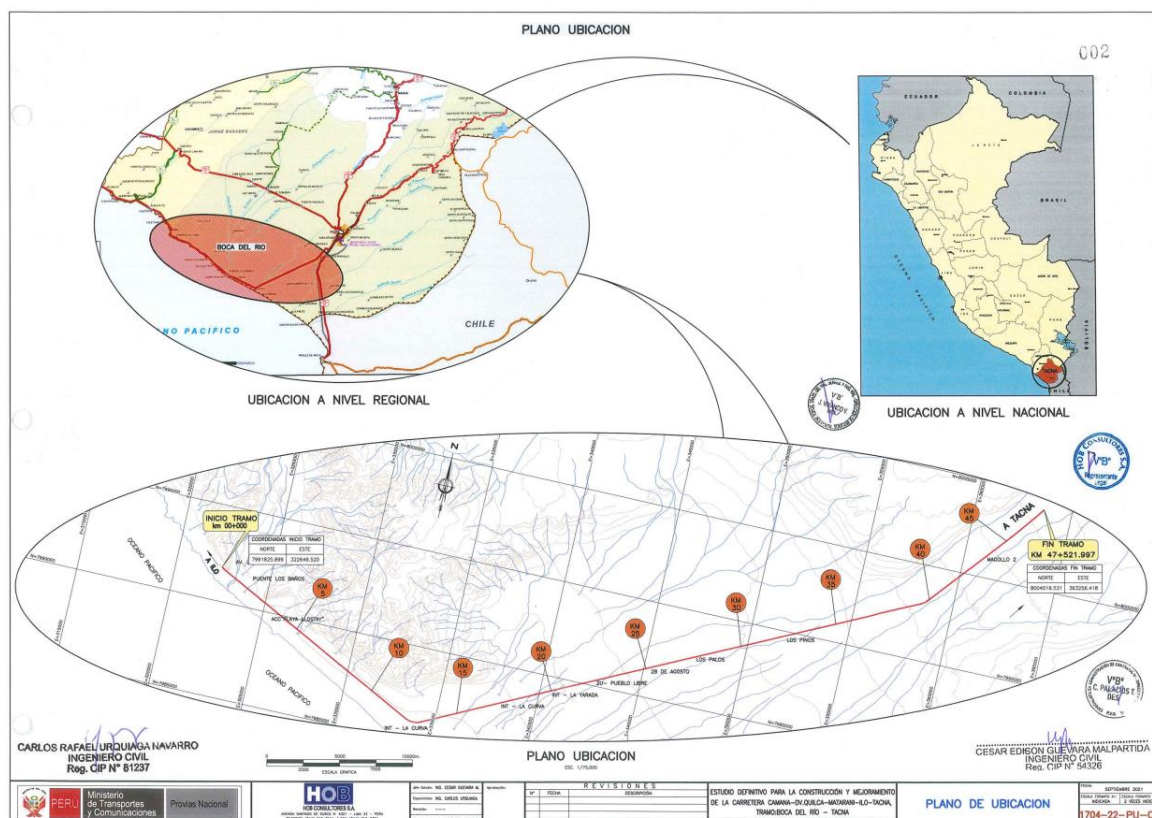
De acuerdo con la OPINIÓN N° 133-2020/DTN, los medios de solución de controversias, aunque impliquen desembolsos para las partes, no pueden formar parte del presupuesto de obra porque de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado no integran el valor económico de ésta. En ese sentido, la Entidad asumirá únicamente, en todos los casos, sólo el 50% de los honorarios y gastos de los miembros de la JRD.

Es de aplicación para la constitución, administración y desarrollo de la Junta, la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD "Junta de Resolución de Disputas" aprobada mediante Resolución N° 184-2019-OSCE/PRE de 18.oct.2019, y modificada mediante Resolución N° 214-2022-OSCE/PRE publicada en el Diario oficial El Peruano el 28 de octubre de 2022.

³² Los consultores externos pueden ser personas jurídicas o naturales, en el primer caso, tienen la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses tanto los representantes legales como los responsables de la ejecución de la función por la cual es sujeto obligado (personal clave). Siendo la presentación de la Declaración Jurada en conformidad al numeral 5.3 del Artículo 5 de la Ley N° 31227

1.9. Consideraciones específicas

a) DE LA UBICACION



Nota: Esta imagen forma parte del VOLUMEN XIII - PLANOS _Tomo 1-5 folio 02

b) DEL EQUIPAMIENTO

El listado de equipo mínimo, determinado en el Estudio Definitivo, se especifica en los Requisitos de Calificación.

Requisito y acreditación:

Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: El ofrecimiento de mejores características técnicas (potencia y capacidad) solo ~~precede~~ **procede**³³ para los equipos en que se solicita un valor fijo de estas; en los casos de equipos donde se estipula un rango mínimo y máximo, esto no resulta aplicable, solo se admitirán ofertas de equipos dentro de este rango³⁴, con una antigüedad no mayor a los cinco (05)³⁵ años contados hasta la fecha de convocatoria

³³ En atención a las Consultas N° 11, N° 74 y N° 168

³⁴ Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución n° W0082-2020-TCE-S4 de 08.ene.2020 (En atención a las Consultas N° 11, N° 74 y N° 168)

³⁵ Conforme a lo indicado en el folio 008 del VOLUMEN N° VI: Análisis de Precios Unitarios - Actualizado.

del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico responden a condiciones de operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su Oferta; la Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

c) DEL PLANTEL PROFESIONAL³⁶

El plantel profesional mínimo con el que EL CONTRATISTA debe contar es el siguiente:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
Cargo	Funciones y/o actividades laborales del cargo a realizar
Ingeniero Residente de Obra	Representa al Contratista en Obra, es responsable de la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, brinda asesoramiento continuo a la Entidad.
Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y costos)	Responsable del procesamiento de valorizaciones de obra, presupuestos adicionales, actualización y reprogramación del CEO. Responsable del seguimiento de la planificación de la Gestión de Riesgos. Desarrolla otras funciones inherentes.
Ing. Producción	Responsable del control de los procesos de construcción, diseña procesos optimizados. Tiene en cuenta la protección ambiental y humana. Desarrolla otras funciones inherentes.
Ing. Suelos y Pavimentos	Responsable de la evaluación de la calidad de los suelos superficiales que soportan las estructuras viales. Verifica su calidad realizando ensayos o pruebas. Verifica el diseño del pavimento y controla su producción. Desarrolla otras funciones inherentes.
Ing. Obras de Arte y Drenaje	Responsable de la revisión de los diseños y construcción de las obras de arte (puentes vehiculares y peatonales, pasos a desnivel, muros de contención, etc.) drenaje de la obra. Desarrolla otras funciones inherentes.
Especialista Ambiental (Jefe del Área SSOMA)	Responsable del cumplimiento de las normas de SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente). Responsable de la implementación del PMA y del cumplimiento de las normas ambientales (Medio Ambiente). Responsable de las medidas de mitigación ambiental que acompañan la ejecución de la obra. Ejecuta un conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. Desarrolla otras funciones inherentes.
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Elabora el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y lo presenta a la Supervisión para su aprobación. Es responsable de la implementación y cumplimiento del PSST, asegura la integridad física y de salud de los trabajadores y de terceras personas.
Ing. Control de Calidad	Responsable del control de calidad de materiales y procesos constructivos, asegura el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad. Desarrolla otras funciones inherentes.
Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía	Responsable de los trabajos topográficos de la obra (Replanteo y control de ejes y niveles de las estructuras viales proyectadas). Desarrolla otras funciones inherentes.

³⁶ El tiempo de experiencia de los profesionales, no tendrá una antigüedad mayor a los veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Ing. Administrador de Contratos	Responsable de la gestión del contrato en el marco de la normativa de contrataciones, entre otras funciones.
---------------------------------	--

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE			
Cargo	Profesión	Experiencia	Actividades laborales y/o funciones a realizar
Especialista en Salud	Título profesional de médico y/o enfermería	Experiencia mínima de 02 años como: - Médico. - Enfermera En servicios a nivel de hospitales, clínicas, centros de salud, postas médicas, etc. que se computa desde la colegiatura.	Responsable de la atención médica primaria del personal de obra. Realiza acciones preventivas de salud.
Especialista en flora y fauna	Título profesional en Biología y/o Ing. Agrónomo y/o Ing. Forestal ³⁷	Experiencia mínima de 03 años como Especialista y/o Responsable y/o Supervisor o la combinación de estos en/de: - Biología y/o Biólogo y/o Flora y fauna y/o hábitat, o la combinación de estos. En Servicios de Consultoría, ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u> , que se computa desde la colegiatura.	Responsable de la atenuación del impacto en la flora y fauna y hábitat de la zona que rodea la obra. Realiza otras funciones inherentes.

La Declaración Jurada del Contratista y de su personal profesional de no tener antecedentes penales y no estar impedido de contratar con el estado, se presentará para la firma del Contrato. Para el personal técnico se presentará previo al inicio efectivo del servicio.

ACREDITACIÓN PERSONAL NO CLAVE:

Se acreditará para la suscripción del contrato.

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica del personal no clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

La Entidad aceptará las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento de obra³⁸.

³⁷ En atención a la Consulta N° 131

³⁸ Se precisa que de la revisión del Portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se advierte que existen dos procedimientos para hacer válido en el Perú un diploma de Grado Académico o Título Profesional obtenido en el extranjero, que son los siguientes:

- Revalidación u Homologación: Es el procedimiento mediante el cual las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU otorgan validez a los estudios realizados en el extranjero. El grado académico o título profesional obtenido en el extranjero es revalidado u homologado con el plan de estudios de una universidad peruana.
- Reconocimiento: Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga validez al diploma del grado académico o título profesional otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación superior

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional no clave y otro personal.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Se precisa que el participante debe tener en cuenta que; "las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la Entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN". Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la Entidad.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, se validará la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Notas:

La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Para el caso de profesionales extranjeros, la acreditación de que en su país de origen no es obligatoria la colegiatura se deberá acreditar con documentación en copia simple, emitida por el Órgano Rector competente de su país. Cuando los documentos no figuren en idioma español, para la suscripción del contrato se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda; de acuerdo a lo señalado en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

d) DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ed³⁹.1 Artículo 161. Penalidades

universitaria del extranjero, legalmente reconocidos por la autoridad competente del respectivo país de origen, a través del reconocimiento de la mención y conforme consta en el diploma. Procede en aplicación de los Tratados suscritos y ratificados por el Perú y sus contrapartes, que prevean compromiso de reconocimiento en materia de educación universitaria.

39 En atención a la consulta N° 63

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento.

ed⁴⁰.2 Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

b.2) Para obras: $F = 0.15$

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

ed⁴¹.3 Artículo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

En aplicación a lo indicado se establecen las siguientes:

Nº	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1.0	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem del plazo de ejecución, si este es menor a los	Se aplicará como penalidad una (1) UIT (vigente en el año que se produce la infracción), por cada día de ausencia del	Según Informe especial o mensual del Supervisor de obra, correspondiente al

⁴⁰ En atención a la consulta N° 63

⁴¹ En atención a la consulta N° 63

	sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento ⁴²	personal en obra en el plazo previsto.	periodo en que se produce la ausencia o del mes siguiente.
2.0	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	Se aplicará como penalidad Una (1) UIT (vigente en el año que se produce la infracción), por cada día de ausencia del personal en obra.	Según Informe especial o Mensual de obra del Supervisor, correspondiente al periodo en que se produce la ausencia o del mes siguiente.
3.0	<u>Aplicable en caso se utilice cuaderno de obra físico⁴³.</u> Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Se aplicará una penalidad equivalente al Cinco por mil (5/1000) del monto total de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de la obra.
4.0	Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización escrita de PROVIAS NACIONAL y al margen de lo dispuesto por el Artículo 147°.- <u>Subcontratación</u> del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado	Se aplicará una penalidad del UNO por ciento (1%) del monto total del contrato vigente.	Se acredita con un informe especial del Supervisor de la obra, donde especifique los trabajos subcontratados.
5.0	a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados (sobre – valorizaciones, valorizaciones adelantadas, etc.⁴⁴), que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. b) Por presentar y valorizar trabajos de obras adicionales dentro de la planilla de la obra principal contratada. Se precisa que los mayores metrados no se considera para la aplicación de esta penalidad. c) Por no presentar o presentar sin el contenido exigido, el Informe Técnico de Revisión del Expediente Técnico dentro del plazo de treinta días (30) establecido en el Artículo 177 del RLCE y sin considerar el contenido d) Por no presentar el calendario de avance de obra valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra y su Programación CPM correspondiente, a la Supervisión, dentro del plazo de	Se aplicará una penalidad del 0.15% del monto total del Contrato vigente.	a), b) Se acreditará con la revisión y/o evaluación de la correspondiente valorización. Según informe del Inspector o Supervisor de la obra.⁴⁵ c), d), e) y f) Se acredita con un informe especial del supervisor de la obra y/o Administrador del Contrato⁴⁶

⁴² La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviviente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.

⁴³ Con Oficio N° D000848-2024-OSCE-SCGU del 18.11.2024, La Subdirección de Catalogación y Gestion de Usuarios del SEACE (e), NO AUTORIZA, el uso de cuaderno de obra físico en el presente procedimiento de selección

⁴⁴ En atención a la consulta N° 63

⁴⁵ En atención a la consulta N° 63

⁴⁶ En atención a la consulta N° 63

	siete (07) días calendario del inicio de la obra. e) Por no presentar al Supervisor el Calendario de avance de obra valorizado actualizado y su Programación CPM correspondiente, dentro del plazo establecido por el Artículo 198.-<i>Procedimiento de Ampliación de Plazo</i> del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. f) Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra (pago de remuneraciones oportunas y/o liquidaciones).		
6.0	En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de implementar la señalización diurna y nocturna que la obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria a los usuarios de la vía.	Se le aplicará una Penalidad equivalente a (2/10000) del monto total del contrato vigente por cada oportunidad que se evidencie la falta.	Se acredita con un informe especial del Supervisor de la obra y/o Administrador del Contrato de PVN. ⁴⁷
7.0	En caso el Contratista no contara con todos o alguno de los equipos acreditados para la ejecución de la obra y esto impidiera el inicio de una actividad prevista en el Programa de Ejecución de Obra.	Se aplicará una Penalidad equivalente al 0.10 % del monto del contrato vigente.	Según informe del Supervisor de la obra.
8.0	En caso la Obra requiera de prestaciones adicionales y El CONTRATISTA no presente el expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Se aplicará una penalidad equivalente al 0.15% del monto del Contrato vigente.	Según informe del Supervisor de la obra y/o Administrador del Contrato de PVN. ⁴⁸
9.0	En caso EL CONTRATISTA incumpla su obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros.	Se aplicará una penalidad equivalente a (5/10000) del monto del contrato vigente por cada oportunidad que se evidencie la falta.	Se acreditará con un documento del Supervisor de la obra y/o Administrador de Contrato. ⁴⁹
10.0	En caso el contratista no cumpla con efectuar la devolución del monto total de la suma de los adelantos directo y para materiales e insumos en el plazo establecido de acuerdo a lo regulado en el numeral 1.8.10.3. <i>Devolución de adelantos en caso de suspensión o paralización.</i>	Se aplicará penalidad por cada día de demora en la devolución, equivalente al 0.15 % del monto total de la suma de los saldos por adelantos directo y para materiales e insumos pendientes de amortizar	Se acreditará mediante informe del Supervisor de la obra Administrador del Contrato de PVN. ⁵⁰
11.0	Por incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad durante la construcción (*) que originen ocurrencias de accidentes leves (incapacidad temporal)	Se aplicará una penalidad equivalente al 0.05% del monto del Contrato vigente.	Se acreditará con un documento del Supervisor de la obra y/o

⁴⁷ En atención a la consulta N° 63

⁴⁸ En atención a la consulta N° 63

⁴⁹ En atención a la consulta N° 63

⁵⁰ En atención a la consulta N° 63

			Administrador de Contrato. ⁵¹
12.0	Por incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad durante la construcción (*) que originen ocurrencias de accidentes graves (incapacidad permanente y/o mortal)	Se aplicará una penalidad equivalente al 0.15% del monto del Contrato vigente.	Se acreditará con un documento del Supervisor de la obra y/o Administrador de Contrato. ⁵²

(*) Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S N° 005-2012-TR y la Norma G.050 Seguridad durante la construcción DS N° 010-2009

Notas:

- En cada caso en particular, se determinará si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.
- La aplicación de las penalidades será efectivizada por la Supervisión en la oportunidad de trámite de la valorización del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
- Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolución del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del RLCE.

e) DE LA FORMA DE PAGO:

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización⁵³ mensual. Asimismo, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **treinta (30) días calendario**, computados desde el día siguiente del consentimiento de la Liquidación.

Todos aquellos gastos que no se incluyan en la ejecución de LA OBRA y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos.

Todos los pagos que PROVIAS NACIONAL deba realizar a favor de EL CONTRATISTA por la ejecución de LA OBRA se efectuarán después de realizadas la respectiva ejecución.

f) DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo de ejecución del presente contrato
Setecientos veinte (720) días calendario

El mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el **Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra**, del REGLAMENTO.

PROVIAS NACIONAL puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los supuestos previstos en el numeral 176.9 del Artículo 176° de EL

⁵¹ En atención a la consulta N° 63

⁵² En atención a la consulta N° 63

⁵³ Para el pago de las valorizaciones el contratista deberá adjuntar las pólizas de seguros de su personal y las cartas de garantía vigentes (carta fianza de fiel cumplimiento, carta fianza de adelanto directo, carta fianza de adelanto de materiales, póliza CAR, seguro de responsabilidad civil, SCTR, seguro vida grupo, etc.), cualquier demora en el trámite de la valorización, de ser el caso, no será responsabilidad de la Entidad.

REGLAMENTO.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la Obra, PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA podrán acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución, de conformidad con el numeral 142.7 y 142.8 del Artículo 142. Plazo de ejecución contractual de EL REGLAMENTO.

El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado de LA OBRA, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del presente Contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PCM), el cual deberá considerar la estación climática propia del área donde se ejecute LA OBRA, de acuerdo con el expediente técnico.

1.10. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																													
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																													
A.1.1 RELACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO MÍNIMO																																													
<u>Requisito:</u> El postor para la ejecución de la obra deberá contar con los siguientes equipos mecánicos:																																													
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DE EJECUCIÓN																																													
<table><tr><th>EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP DE 2000 GLN</td><td>10.00</td></tr><tr><td>CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN</td><td>1.00</td></tr><tr><td>CAMION VOLQUETE 15 m3</td><td>77.00</td></tr><tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3</td><td>4.00</td></tr><tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3</td><td>5.00</td></tr><tr><td>CHANCADORA PRIMARIA 46 - 70 ton/h</td><td>5.00</td></tr><tr><td>CHANCADORA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h</td><td>5.00</td></tr><tr><td>ESPARCIDORA LIVIANA 160 HP</td><td>1.00</td></tr><tr><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y3</td><td>1.00</td></tr><tr><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1 - 2.75 Y3</td><td>5.00</td></tr><tr><td>FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40" MOTOR ELECTRICO 3 HP 150 t/h</td><td>31.00</td></tr><tr><td>MOTONIVELADORA DE 145-150 HP</td><td>5.00</td></tr><tr><td>PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16'</td><td>1.00</td></tr><tr><td>PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 90-120 ton/h</td><td>1.00</td></tr><tr><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton</td><td>5.00</td></tr><tr><td>RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton</td><td>3.00</td></tr><tr><td>RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton</td><td>1.00</td></tr><tr><td>RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 130 HP 11.9 ton</td><td>1.00</td></tr><tr><td>TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP</td><td>1.00</td></tr><tr><td>TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP</td><td>5.00</td></tr><tr><td>ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14' MOTOR ELECTRICO 15 HP</td><td>5.00</td></tr></table>		EQUIPO	CANTIDAD	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP DE 2000 GLN	10.00	CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN	1.00	CAMION VOLQUETE 15 m3	77.00	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	4.00	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3	5.00	CHANCADORA PRIMARIA 46 - 70 ton/h	5.00	CHANCADORA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h	5.00	ESPARCIDORA LIVIANA 160 HP	1.00	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y3	1.00	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1 - 2.75 Y3	5.00	FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40" MOTOR ELECTRICO 3 HP 150 t/h	31.00	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	5.00	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16'	1.00	PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 90-120 ton/h	1.00	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton	5.00	RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton	3.00	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton	1.00	RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 130 HP 11.9 ton	1.00	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1.00	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	5.00	ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14' MOTOR ELECTRICO 15 HP	5.00
EQUIPO	CANTIDAD																																												
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP DE 2000 GLN	10.00																																												
CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN	1.00																																												
CAMION VOLQUETE 15 m3	77.00																																												
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	4.00																																												
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3	5.00																																												
CHANCADORA PRIMARIA 46 - 70 ton/h	5.00																																												
CHANCADORA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h	5.00																																												
ESPARCIDORA LIVIANA 160 HP	1.00																																												
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y3	1.00																																												
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1 - 2.75 Y3	5.00																																												
FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40" MOTOR ELECTRICO 3 HP 150 t/h	31.00																																												
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	5.00																																												
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16'	1.00																																												
PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 90-120 ton/h	1.00																																												
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton	5.00																																												
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton	3.00																																												
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton	1.00																																												
RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 130 HP 11.9 ton	1.00																																												
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1.00																																												
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	5.00																																												
ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14' MOTOR ELECTRICO 15 HP	5.00																																												
Relación de equipo mínimo consignado en el Volumen VI: Análisis de Precios Unitarios—Actualización (folio 395) aprobado mediante Resolución Directoral N° 335-2024-MTC/20 de fecha 30.Abr.2024⁵⁴																																													

⁵⁴ En atención a la Consulta N° 158 e Informe de Supervisión de Oficio N° D000594-2024-OSCE-SPRI

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DE EJECUCIÓN

EQUIPO	CANTIDAD
CAMION BARANDA DE 3 TON	6.00
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP DE 2000 GLN	10.00
CAMION GRUA DE 5 ton	3.00
CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN	1.00
CAMION VOLQUETE 15 m ³	77.00
CAMIONETA PICK UP 4 X 4 170 HP	1.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd ³	4.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd ³	5.00
CHANCADORA PRIMARIA 46 - 70 ton/h	5.00
CHANCADORA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h	5.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	5.00
ESPARCIDORA LIVIANA 160 HP	1.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y ³	1.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1 - 2.75 Y ³	5.00
FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40" MOTOR ELECTRICO 3 HP 150 t/h	31.00
GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 174 HP 50 ton 33 m	1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP	6.00
MINICARGADOR 70 HP	6.00
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	5.00
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16'	1.00
PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 90-120 ton/h	1.00
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd ³	1.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton	5.00
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton	3.00
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton	1.00
RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 130 HP 11.9 ton	1.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	5.00
VEHICULO DE TRANSFERENCIA - 35.38 Ton	1.00
ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP	5.00

Relación de equipo mínimo aprobado mediante Resolución Directoral N° 1091-2024-MTC/20 de 21.10.2024, contenido en el Volumen VI: Análisis de Precios Unitarios de los volúmenes del Estudio Definitivo modificados (folio 395)⁵⁵

Se aceptarán únicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico.

El ofrecimiento de mejores características técnicas (potencia y capacidad) solo **precede** **procede**⁵⁶ para los equipos en que se solicita un valor fijo de estas; en los casos de equipos donde se estipula un rango mínimo y máximo, esto no resulta aplicable, solo se admitirán ofertas de equipos dentro de este rango⁵⁷.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años

⁵⁵ En atención a la Consulta N° 158 e Informe de Supervisión de Oficio N° D000594-2024-OSCE-SPRI

⁵⁶ En atención a la Consulta N° 11, N° 74 y N° 168)

⁵⁷ Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución n° W0082-2020-TCE-S4 de 08.ene.2020 (En atención a la Consulta N° 11, N° 74 y N° 168)



	de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.																																																										
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																																										
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																																										
	<u>Requisitos:</u> <table> <tr> <th>Nº</th><th>Cargo</th><th>Formación Académica</th><th>Grado o Título</th><th>Cant.</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Ingeniero Residente de Obra</td><td>Ingeniería Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y costos)</td><td>Ingeniería Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Ing. Producción</td><td>Ingeniería Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ing. Suelos y Pavimentos</td><td>Ingeniería Civil o Ingeniería Geológica o Ingeniería Geotécnica.</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Ing. Obras de Arte y Drenaje</td><td>Ingeniería Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Especialista Ambiental (Jefe del Área SSOMA)</td><td>Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Gestión Ambiental o Ingeniería de recursos naturales o Ingeniería Ambiental y recursos naturales</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Seguridad o Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica y de materiales o Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial Ingeniería de Seguridad Industrial⁵⁸</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Ing. Control de Calidad</td><td>Ingeniería Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía</td><td>Ingeniería Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Ing. Administrador de Contratos</td><td>Ingeniero Civil</td><td>Ingeniero</td><td>01</td></tr> </table> <u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.				Nº	Cargo	Formación Académica	Grado o Título	Cant.	1	Ingeniero Residente de Obra	Ingeniería Civil	Ingeniero	01	2	Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y costos)	Ingeniería Civil	Ingeniero	01	3	Ing. Producción	Ingeniería Civil	Ingeniero	01	4	Ing. Suelos y Pavimentos	Ingeniería Civil o Ingeniería Geológica o Ingeniería Geotécnica.	Ingeniero	01	5	Ing. Obras de Arte y Drenaje	Ingeniería Civil	Ingeniero	01	6	Especialista Ambiental (Jefe del Área SSOMA)	Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Gestión Ambiental o Ingeniería de recursos naturales o Ingeniería Ambiental y recursos naturales	Ingeniero	01	7	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Seguridad o Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica y de materiales o Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial Ingeniería de Seguridad Industrial⁵⁸	Ingeniero	01	8	Ing. Control de Calidad	Ingeniería Civil	Ingeniero	01	9	Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía	Ingeniería Civil	Ingeniero	01	10	Ing. Administrador de Contratos	Ingeniero Civil	Ingeniero	01
Nº	Cargo	Formación Académica	Grado o Título	Cant.																																																							
1	Ingeniero Residente de Obra	Ingeniería Civil	Ingeniero	01																																																							
2	Ing. de Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y costos)	Ingeniería Civil	Ingeniero	01																																																							
3	Ing. Producción	Ingeniería Civil	Ingeniero	01																																																							
4	Ing. Suelos y Pavimentos	Ingeniería Civil o Ingeniería Geológica o Ingeniería Geotécnica.	Ingeniero	01																																																							
5	Ing. Obras de Arte y Drenaje	Ingeniería Civil	Ingeniero	01																																																							
6	Especialista Ambiental (Jefe del Área SSOMA)	Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Gestión Ambiental o Ingeniería de recursos naturales o Ingeniería Ambiental y recursos naturales	Ingeniero	01																																																							
7	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería de Seguridad o Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica y de materiales o Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial Ingeniería de Seguridad Industrial⁵⁸	Ingeniero	01																																																							
8	Ing. Control de Calidad	Ingeniería Civil	Ingeniero	01																																																							
9	Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía	Ingeniería Civil	Ingeniero	01																																																							
10	Ing. Administrador de Contratos	Ingeniero Civil	Ingeniero	01																																																							

⁵⁸ En atención a la Consulta N° 78

	NOTA: Para la suscripción del Contrato se establece la presentación obligatoria de la copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso de que el grado o título profesional no se encuentre publicado en el Registro nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. La Entidad aceptará las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento de obra⁵⁹. De acuerdo a la Opinión N° 220-2017/DTN y la Opinión N° 225-2017/DTN que indican, para el caso en que el personal propuesto tenga títulos profesionales extranjeros. Importante <i>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</i>												
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE													
<u>Requisitos:</u> El personal debe cumplir con los requerimientos mínimo-siguientes: <table><tr><th>N°</th><th>Cargo</th><th>EXPERIENCIA - Tiempo – Cargos/puestos desempeñados – Computo – Especialidad requerida</th><th>Cant.</th></tr><tr><td>1</td><td>Ingeniero Residente de Obra</td><td>Experiencia mínima de 08 años como: - Residente de Obra(s) y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Residente General de Obra y/o Residente Principal de Obras y/o - Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente. - Gerente de Obra y/o Gerente Proyectos y/o Gerente Vial y/o Jefe de Frente y/o Jefe de Tramo y/o Jefe de Sector. - Ingeniero Residente de Obras y/o Ingeniero Residente del sector y/o Ingeniero Residente de la Obra y/o Ingeniero Jefe de Sector y/o Gerente de Supervisión y/o Ingeniero residente en mejoramiento⁶⁰ - Ingeniero Jefe de Tramo⁶¹ En ejecución y/o supervisión de <u>obras similares al objeto</u> de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.</td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>Ing. de Metrados y Valorizaciones</td><td>Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:</td><td>01</td></tr></table>		N°	Cargo	EXPERIENCIA - Tiempo – Cargos/puestos desempeñados – Computo – Especialidad requerida	Cant.	1	Ingeniero Residente de Obra	Experiencia mínima de 08 años como: - Residente de Obra(s) y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Residente General de Obra y/o Residente Principal de Obras y/o - Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente. - Gerente de Obra y/o Gerente Proyectos y/o Gerente Vial y/o Jefe de Frente y/o Jefe de Tramo y/o Jefe de Sector. - Ingeniero Residente de Obras y/o Ingeniero Residente del sector y/o Ingeniero Residente de la Obra y/o Ingeniero Jefe de Sector y/o Gerente de Supervisión y/o Ingeniero residente en mejoramiento⁶⁰ - Ingeniero Jefe de Tramo⁶¹ En ejecución y/o supervisión de <u>obras similares al objeto</u> de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.	01	2	Ing. de Metrados y Valorizaciones	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:	01
N°	Cargo	EXPERIENCIA - Tiempo – Cargos/puestos desempeñados – Computo – Especialidad requerida	Cant.										
1	Ingeniero Residente de Obra	Experiencia mínima de 08 años como: - Residente de Obra(s) y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Residente General de Obra y/o Residente Principal de Obras y/o - Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente. - Gerente de Obra y/o Gerente Proyectos y/o Gerente Vial y/o Jefe de Frente y/o Jefe de Tramo y/o Jefe de Sector. - Ingeniero Residente de Obras y/o Ingeniero Residente del sector y/o Ingeniero Residente de la Obra y/o Ingeniero Jefe de Sector y/o Gerente de Supervisión y/o Ingeniero residente en mejoramiento⁶⁰ - Ingeniero Jefe de Tramo⁶¹ En ejecución y/o supervisión de <u>obras similares al objeto</u> de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.	01										
2	Ing. de Metrados y Valorizaciones	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de:	01										

⁵⁹ Se precisa que de la revisión del Portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se advierte que existen dos procedimientos para hacer válido en el Perú un diploma de Grado Académico o Título Profesional obtenido en el extranjero, que son los siguientes:

- Revalidación u Homologación: Es el procedimiento mediante el cual las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU otorgan validez a los estudios realizados en el extranjero. El grado académico o título profesional obtenido en el extranjero es revalidado u homologado con el plan de estudios de una universidad peruana.
- Reconocimiento: Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga validez al diploma del grado académico o título profesional otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación superior universitaria del extranjero, legalmente reconocidos por la autoridad competente del respectivo país de origen, a través del reconocimiento de la mención y conforme consta en el diploma. Procede en aplicación de los Tratados suscritos y ratificados por el Perú y sus contrapartes, que prevean compromiso de reconocimiento en materia de educación universitaria.

⁶⁰ En atención a la consulta N° 12 – 1

⁶¹ En atención a la consulta N° 80

		(Planeamiento y costos)	- Metrados, Costos y valorizaciones y/o Metrados, valorizaciones y Presupuestos y/o Valorizaciones y metrados y/o Metrados, valorizaciones y liquidaciones de obra y/o Metrados, valorizaciones y liquidación final y/o Planeamiento y Costos y/o - Metrados, Costos y Presupuestos y/o Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o Metrados y Valorizaciones de Obra y/o Metrados y Valorizaciones y/o Metrados, Costos, Valorizaciones y Programación y/o Costos, Valorizaciones y Programación de Obras. - Oficina de Ingeniería y/o Oficina Técnica de Ingeniería y/o Control de Costos y/o Oficina de Costos y Planeamiento y/o Costos y Programación de obras - Oficina Técnica (Ingeniería) y/o Oficina Técnica y Valorizaciones y/o Oficina Técnica, Metrados y Valorizaciones O la combinación de estos. En ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u> , que se computa desde la colegiatura.	
3	Ing. Producción	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Producción y/o Campo y/o - Producción y Operaciones O la combinación de estos. Se aceptarán asimismo los cargos de: - Residente de Obra y/o - Supervisor de obra y/o - Jefe de Obra y/o Jefe o Responsable de Frente y/o sector y/o de Tramo. - Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Producción y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Jefe de Sector y/o Ingeniero de Producción. En ejecución y/o supervisión de <u>obras similares al objeto</u> de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.	01	
4	Ing. Suelos y Pavimentos	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Suelos y Pavimentos y/o Carreteras y Pavimentos y/o Tramo de Suelos y Pavimentos y/o Frente de Suelos y Pavimentos y/o - Mecánica de suelos y Pavimentos y/o Suelos y pavimentos y control de calidad y/o Laboratorio de suelos y pavimentos y/o - Suelos, canteras y diseño de pavimentos y/o Suelos, pavimentos y geotecnia. - Inspector de Suelos y Pavimentos - Inspector de Suelos, Pavimentos y Especialización En ejecución y/o supervisión de <u>obras similares al objeto</u> de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.	01	
5	Ing. Obras de Arte y Drenaje	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Obras de Arte y Drenaje y/o Obras de Arte y Estructuras y/o Obras de Arte y Puentes y/o Estructuras y/o Puentes - Puentes, Obras de arte y Pontones y/o Puentes, obras de arte y drenaje y/o Puentes, estructuras, obras de arte y drenaje y/o - Estructuras de concreto, obras de arte y drenaje y/o Estructuras y obras de arte (puentes y pontones) y/o Estructural y/o Estructuras de Concreto y/o Estructuras, obras de arte, drenaje y puentes y/o Se aceptará así mismo los cargos de: - Residente de estructuras y/o	01	

		- Residente de Puentes y/o Residente de Co-nstrucción de Puentes y/o Residente de Obras de Puentes y/o - Ingeniero Residente de Puentes y/o - Ingeniero Estructural. - Estructuras, Obras de Arte y Drenaje y/o Puentes y Obras de Arte y/o Residente en Obras de Puentes - Puentes, Estructuras y Obras de Arte y/o Estructuras, obras de arte y drenaje y/o Estructuras, obras de arte y/o Estructuras de obras de arte y drenaje y/o⁶². En ejecución y/o supervisión de <u>obras similares al objeto</u> de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.	
6	Especialista Ambiental (Jefe del Área SSOMA)	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Impacto Ambiental (responsable del PMA) y/o Ambiental y/o Impacto Ambiental y Seguridad y/o - Medio Ambiente y/o Recursos Naturales y/o Mitigación Ambiental y/o Prevención de Riesgos y/o - Gestión Ambiental y/o Prevención Ambiental y/o Programa de Medio Ambiente y/o - Ambientalista y/o Socio ambiental - SSOMA y/o Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio. En ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u>, que se computa desde la colegiatura.	01
7	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - (Coordinador) de Seguridad en Obra y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad en/de obra y salud ocupacional y/o Medio Ambiente y Seguridad y/o Salud (Ocupacional), Seguridad y Medio Ambiente y/o - Seguridad en Obra y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud y/o - Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o - Seguridad, Higiene y Salud y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y/o - Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente y/o Seguridad, salud y medio ambiente (SSMA) y/o - Prevención de riesgos y gestión ambiental (PDRYGA) y/o - Seguridad en obra, salud ocupacional y medio ambiente y/o Seguridad y Salud ocupacional y/o Prevención de riesgos, gestión ambiental y seguridad vial y/o - Medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. En ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u>, que se computa desde la colegiatura.	01
8	Ing. Control de calidad	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Control de Calidad y/o Protocolos y/o Calidad y/o Laboratorio y/o Aseguramiento de la Calidad y/o Programa de Calidad y/o - Gestión de calidad y/o Gestión de Calidad del Proyecto y/o Gestión y Control de Calidad y/o Área de Control de Calidad.	01

⁶² En atención a la Consulta N° 82

		- Control de Obra y/o, Control de Calidad y Laboratorio y/o Aseguramiento de la Calidad y/o QC y/o de Aseguramiento y Control de Calidad y/o QAC⁶³ En ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u>, que se computa desde la colegiatura.	
9	Ing. Trazo, Explanaciones y Topografía	Experiencia mínima de 06 años como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - Topografía y Explanaciones y/o Trazo, topografía y Explanaciones y/o - Topografía de campo y Explanaciones y/o Topografía de Tramo y Explanaciones y/o - Topografía y replanteo y/o Trazo, topografía y movimiento de tierras y/o - Topografía y Diseño Vial y/o Topografía, Seguridad vial y señalización y/o - Topografía, Diseño y Seguridad Vial y/o o la combinación de estos. En elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos y/o ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u>, que se computa desde la colegiatura.	01
10	Ing. Administrador de Contratos	Experiencia mínima de 06 años como Administrador y/o Jefe y/o Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Responsable o la combinación de estos en/de: - De contratos y/o de contratos de obras y/o del Programa de Administración de Contratos y/o - Programa de Administración Contractual - Líder de Servicio y/o de Servicio del área y/o gerencia y/o de Administración Contractual⁶⁴ En ejecución y/o supervisión de <u>obras en general</u>, que se computa desde la colegiatura.	01

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del párrafo 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

NOTA:

Se precisa que el participante debe tener en cuenta que; "las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la Entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión N° 105-2015/DTN". Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la Entidad.

La Opinión N° 105-2015/DTN, indicó lo siguiente: "(...) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la

⁶³ En atención a la Consulta N° 84

⁶⁴ En atención a la Consulta N° 180

	experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida". Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la Entidad. Así mismo se precisa que acorde a lo dispuesto por la Dirección Técnica Normativa, no resulta necesario que se especifiquen o precisen los cargos del personal que otorgara la documentación mediante la cual se acreditara la experiencia del personal profesional clave, en tanto esta debe ser otorgada por el empleador o empleadores ya sea a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello. La Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, se validará la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido⁶⁵. La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes o después de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. Para el caso de profesionales extranjeros, la acreditación de que en su país de origen no es obligatoria la colegiatura se deberá acreditar con documentación en copia simple, emitida por el Órgano Rector competente de su país. Cuando los documentos no figuren en idioma español, para la suscripción del contrato se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda; de acuerdo a lo señalado en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Si el certificado del profesional indica que la experiencia ha sido realizada en una "carretera", se dará como acreditado la condición de "fuera del ámbito urbano" debido a que de acuerdo con el Anexo del Decreto supremo N° 011-2016-MTC una carretera es una "vía fuera del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos. Asimismo, en el caso de experiencias extranjeras, la condición requerida "fuera del ámbito urbano", podrá ser acreditada mediante documento equivalente del país de origen, o con documentación adicional". Para la experiencia personal clave, se aceptará el término "Asfaltado de la carretera...", Siempre que cumpla con lo indicado en las bases⁶⁶. Se precisa que, en caso los certificados que acrediten la experiencia de los profesionales indiquen como fecha fin la expresión "a la fecha" o "a la actualidad" se considerará la fecha de emisión del documento. En caso de sustitución de Personal Profesional se procederá de acuerdo al numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado⁶⁷ Importante El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<u>Requisito:</u>

⁶⁵ En atención a la consulta N° 116⁶⁶ En atención a la consulta N° 14 – 2 y N° 40.⁶⁷ En atención a la consulta N° 12 – 4

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado según lo consignado en el siguiente cuadro, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Acreditación del monto facturado acumulado	Se considera las siguientes obras similares
Setecientos veintiséis millones seiscientos treinta un mil ciento ochenta y seis con 69/100 Soles (S/ 726 631 186,69)⁶⁸ Seiscientos setenta y seis millones ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa y cuatro 06/100 soles (676 198,694.06)⁶⁹	Obras viales en carreteras, cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica en caliente sean obras ⁷⁰ públicas y/o privadas. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas.

~~Se precisa que la acreditación de la condición "Carpeta asfáltica en caliente" y "No se admitirá experiencia en obras viales urbanas"; es requerida tanto para acreditar la Experiencia del Personal Clave, así como para la Experiencia del Postor.⁷¹~~

Se entiende por Obras viales en carreteras a la construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o creación de: **carretera pavimentada⁷²** ~~autopistas y/o autopistas de primera clase y/o vías de evitamiento y/o corredor vial y/o pavimentaciones de caminos o la combinación de estos, que tengan superficie de rodadura en carpeta asfáltica en caliente.⁷³~~ Como equivalente a carretera pavimentada se aceptarán los siguientes términos: autopistas, y/o autopistas de primera clase y/o vías de evitamiento y/o corredor vial y/o pavimentaciones de caminos, o la combinación de estos,⁷⁴ Autovía.⁷⁵ No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominación de la obra no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, el postor podrá acreditar con documentación adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la convocatoria.

Cabe precisar que, si el certificado del postor indica que la experiencia ha sido realizada en una "carretera", se dará como acreditada la condición de "fuera del ámbito urbano" debido que de acuerdo con el Anexo del Decreto supremo N° 011-2016-MTC una carretera es una "vía fuera del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos. Asimismo, en el caso de experiencias extranjeras, la condición requerida "fuera del ámbito urbano", podrá ser acreditada mediante documento equivalente del país de origen, o con documentación adicional.

Se podrán acreditar obras cuyas denominaciones sean diferentes a lo establecido en las bases siempre que se demuestre de manera fehaciente que se trata de una obra similar y que cumple con lo requerido en las bases.

⁶⁸ En atención a las Consultas N° 49, N° 52, N° 133 y N° 134

⁶⁹ En atención a las Consultas N° 49, N° 52, N° 133 y N° 134

⁷⁰ En atención a las Consultas N° 14 - 2 y N° 40.

⁷¹ En atención a las Consultas N° 14 - 2 y N° 40

⁷² En atención a las Consultas N° 14 - 2 y N° 40

La Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018 que aprueba el "Glosario de Términos de Uso frecuente en los Proyectos de Infraestructura Vial", establece como: **Carretera Pavimentada**: Carretera cuya superficie de rodadura, está conformada por mezcla bituminosa (flexible) o de concreto Portland (rígida).

⁷³ En atención a las Consultas N° 14 - 2 y N° 40

⁷⁴ Como equivalente a "carretera" se aceptarán los siguientes términos: - Ruta. - Red Vial. - Autovías. - Vía. - Tramo.

⁷⁵ En atención a la Consulta N° 14 - 1

La definición de obra similar es única y deberá emplearse, tanto para acreditar la experiencia del personal clave como para la experiencia del postor, tanto para requisitos de calificación como para factores de evaluación.

No se admitirá experiencia en obras viales urbanas. Debe entenderse que esta condición implica que no serán aceptadas infraestructuras viales tales como avenidas y/o arterias y/o calles y/o jirones y/o alamedas y/o vías dentro de urbanizaciones y/o poblados y/o infraestructura vial a nivel de concreto hidráulico dentro de una ciudad o centro poblado urbano".

~~Para el término "carpeta asfáltica en caliente", se aceptará como equivalente los siguientes términos:~~⁷⁶

- ~~— Aglomerado asfáltico en caliente y/o~~
- ~~— Asfalto en caliente y/o Asfaltado caliente y/o Asfaltado en caliente y/o~~
- ~~— Carpeta asfáltica en caliente y/o Carpeta asfáltica mezclada en planta y en caliente y/o~~
- ~~— Mezcla Bituminosa en asfalto caliente y/o~~
- ~~— Superficie de Rodadura en carpeta asfáltica en caliente y/o~~
- ~~— Pavimento asfáltico en caliente y/o Pavimento de concreto asfáltico en caliente y/o~~
- ~~— Pavimento con Superficie asfáltica en caliente y/o~~
- ~~— Pavimentación Asfáltica en Caliente y/o Pavimento asfaltado en caliente y/o~~
- ~~— Pavimento asfaltado en caliente y/o Pavimentación de concreto asfaltico en caliente y/o~~
- ~~— Losa de Hormigón Asfáltico en Caliente y/o~~
- ~~— Carpeta Asfaltada en caliente y/o~~
- ~~— Mezcla asfáltica en caliente y/o Mezcla bituminosa en caliente y/o~~
- ~~— Pavimento de hormigón asfáltico en Caliente y/o~~
- ~~— Concreto asfáltico en caliente y/o~~
- ~~— Carpeta de rodadura de concreto asfáltico en caliente y/o~~
- ~~— Pavimento Bituminoso de Asfalto en Caliente y/o Pavimento Bituminoso en Caliente y/o~~
- ~~— Losa de Hormigón Asfáltico en Caliente y/o~~
- ~~— Concreto bituminoso mezclado en caliente y/o Concreto asfáltico mezclado en caliente y/o~~
- ~~— Concreto de asfalto en caliente y/o~~
- ~~— Carpeta de rodadura de concreto asfaltico en caliente y/o~~
- ~~— Mezcla densa en caliente y/o Mezcla semi densa en caliente y/o~~
- ~~— Mezcla asfáltica en caliente modificado con polímeros SBS (4Km) y/o~~
- ~~— Mezcla Asfáltica en Caliente de Superf. (MACS) y/o~~
- ~~— Pavimentación en carpeta asfáltica fabricado en caliente y/o~~
- ~~— Asfalto en caliente modificado con polímeros SBS.~~

~~Para la experiencia del postor, se aceptará el término "Asfaltado de la carretera...", siempre que cumpla con acreditar los requisitos de obras similares.~~⁷⁷

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación⁷⁸ de

⁷⁶ En atención a las Consultas N° 14 – 2 y N° 40

⁷⁷ En atención a las Consultas N° 14 – 2 y N° 40

⁷⁸ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello



la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total⁷⁹ que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones⁸⁰.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio⁸¹ del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción⁸².

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

⁷⁹ Para el cálculo del monto total de la Obra se sumará el Monto del Contrato, las Prestaciones Adicionales, y se restará los presupuestos Deductivos Vinculantes y No Vinculantes. Se aceptarán como términos equivalentes a "monto total" a los siguientes términos: Valor de Liquidación o Valor facturado o Valor Ejecutado o Valor Total Ejecutado o Valor Total del Contrato o Valor Final Ejecutado o Costo Actual del Proyecto o Valor Actual del proyecto o Presupuesto Total o Valor Final o Monto Final o Costo final de la obra o Costo final.

⁸⁰ En atención a las Consultas N° 13 – 5: Es de aplicación el criterio descrito en el Acuerdo de Sala N° 002-2023/TCE, publicado el 2.12.2023 en el diario oficial el peruano.

⁸¹ Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato de consorcio, sólo con la particularidad que es elevado a escritura pública, se aceptará como válido dicho documento si de su contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se sumió el postor en el contrato presentado.

⁸² En atención a las Consultas N° 89: En caso la moneda en que se encuentre expresado el contrato no se encuentre en el listado Tipo de Cambio Compra y Venta puede utilizarse el listado Tipo de Cambio Contable. Al respecto, cabe indicar que la normativa de contratación pública no ha contemplado un mecanismo mediante el cual se pueda determinar los montos facturados de los contratos expresados en monedas cuyo tipo de cambio no se encuentre previsto en el listado de tipo de cambio de la SBS, por lo que, en estos casos, teniendo en cuenta el criterio adoptado por el OSCE en el PRONUNCIAMIENTO N° 1103- 2019/OSCE-DGR se aceptará que los postores, a fin de acreditar su experiencia, puedan actualizar los referidos montos a dólares, siempre que dicha actualización sea realizada conforme a las disposiciones del organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen, y luego convertir estos montos a soles utilizando el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.



- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

